제 규정 기호 : 재무관리 4-1-4

구매 및 계약 업무요령

제 정	2007.11.01.
개 정	2018.03.19.
개 정	2018.04.23.
개 정	2020.03.06.
개 정	2021.03.00.
전부개정	2024.08.16.
개 정	2025.04.30.

목 차

제 1 장	총 칙	3
제 2 장	입찰 및 낙찰 절차	4
제 3 장	구매 세부 절차	9
제 4 장	계 약	10
제 5 장	검 수	13
제 6 장	재산의 임대차 및 매매계약	14

구매 및 계약업무요령

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 예산회계규정 제4조 및 제8장 '계약'의 사무 처리에 대한 기준과 구매업무의 주요절차를 정하여 적정한 예산운용 및 구매업무의 효율적 운영을 기하는데 목적을 둔다.

제2조(적용범위) 이 요령은 연구원에서 진행하는 다음 각 호에 해당하는 구매 및 계약에 관한 업무에 대하여 적용한다. 단, 이 요령에서 취급하지 않은 기타 계약 상세사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른다.

1. 국가종합전자조달(나라장터)
2. 일반구매
3. 구매계약
4. 재산의 임대차 및 매매계약

제3조(용어의 정의) 본 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 계약책임자 : 제2조에서 정한 계약업무를 원장으로부터 위임받은 자
2. 계약담당자 : 계약책임자 또는 계약업무를 담당하는 자
3. 계약상대자 : 연구원과 계약을 체결(또는 체결하고자)한 자
4. 재산 : 연구원 소유의 부동산, 시험기기, 공기구비품, 무형자산 등을 총칭
5. (삭제:2025.04.30.)
6. 소모품 : 서식, 시약 또는 시험기기 소모성부품 등 비품으로 분류되지 않는 소모성 물품
7. (삭제:2025.04.30.)
8. 국가종합전자조달시스템 : 조달청이 운영하는 물품·시설·용역 계약 입찰 통합시스템으로 나라장터를 말한다.
9. 연구원 전자구매시스템 : 연구원 구매업무 시 활용하는 전자구매 입찰시스템을 말한다.
10. 검수 : 재산 중 입고(규격 및 수량)·품질·성능·효율 등 기타 기술적 내용을 시험·분석·측정·확인하는 검사행위
11. 임대차 : 임대차계약의 대가로 임차보증금(계약해지 또는 종료로 반환받는 금액을 포함)과 월납 또는 분기납 등으로 임차료를 지급하고 타인의 건물을 점유하여 용도에 맞게 사용하는 것

제2장 입찰 및 낙찰 절차

제4조(경쟁입찰) 경쟁입찰은 입찰 방식에 따라 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 국가종합전자조달시스템을 이용한 전자입찰의 경우 다음 각 목을 따른다.

가. 물품구매, 용역계약, 공사계약의 규모 등을 고려하여 기관의 입찰 집행관(계약담당자)은 전자입찰 시스템을 통해 입찰 공고서를 작성 게시한다.

나. 구매계약, 용역계약, 공사계약의 경우에는 입찰참가신청서, 제안서, 기타 제반서류의 내역을 입찰에 참가하고자 하는 자가 이를 열람하고 참가할 수 있도록 공개 하여야 한다.

2. 연구원 전자구매시스템을 이용한 전자입찰의 경우 제3장 '구매 세부절차'에 따라 실시한다.

제5조(국가종합전자조달시스템 입찰) ① 국가종합전자조달시스템을 통해 경쟁입찰을 진행해야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 「건설산업기본법」에 따른 추정가격이 4억원 초과인 공사(같은 법에 따른 전문공사의 경우에는 추정가격이 2억원 초과인 공사) 또는 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억 6천만원 초과인 공사(개정:2025.04.30.)

2. 추정가격이 1억원 초과인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술과 관련된 계약

3. 추정가격이 5천만원 초과인 구매 및 제조 및 용역 등의 계약은 입찰 공고를 하여 경쟁입찰에 부쳐야한다.

② 공고는 국가종합전자조달시스템을 이용하고 필요한 경우 게시판 등 게재, 또는 기타의 방법을 적용할 수 있다.

제6조(예정가격) ① 예정가격은 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 하여 경쟁입찰 사항의 총액(부가가치세 포함)으로 한다. 단, 단가계약 등 특별한 경우에는 그러지 아니한다.

② 예정가격이 기초금액의 ±2% 상당금액의 범위 내에서 서로 다른 15개의 가격을 작성하여 입찰 공고 시 게시하여야 하며, 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다.

1.공사계약의 경우에는 관급자재로 공급될 가격을 제외한 금액

2.단가계약의 경우에는 당해 물품의 추정단가에 조달예정수량을 곱한 금액

3.개별적인 조달요구가 복수로 이루어지거나 분할되어 이루어지는 계약의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나 중에서 선택한 금액

가. 해당 계약의 직전 회계연도 또는 직전 12개월 동안 체결된 유사한 계약의 총액을 대상으로 직후 12개월 동안의 수량 및 금액의 예상변동분을 고려하여 조정한 금액

나. 동일 회계연도 또는 직후 12개월 동안에 계약할 금액의 총액

③ 재공고입찰에도 불구하고 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우에는 당초의 예정가격을 변경하여 새로운 절차에 따라 입찰에 부칠 수 있다.

④ 원장 또는 그 위임을 받은 계약담당자는 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격 협상 장소 등에 두어야 하며 예정가격이 누설되지 않도록 한다.

⑤ 기타 예정가격에 대한 자세한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 정한내용을 따른다.

제7조(입찰참가자격제한) 계약담당자는 계약상대자 또는 입찰자가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 2년 동안 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

1. 계약이행에 있어 고의로 조작 또는 부정행위를 한 자

1의2. 공정거래위원회 및 중소벤처기업부장관으로부터 입찰참가자격 제한의 요청이 있는 자

2. 경쟁입찰, 계약 체결 또는 이행의 과정에서 입찰자 또는 계약상대자 간에 상의하여 입찰가격, 수주 물량 또는 계약 내용을 협정하였거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자

3. 정당한 이유 없이 계약을 체결치 않았거나 계약을 이행치 아니한 자

3의2. 입찰참가, 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해하거나 감독 또는 검수에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자

4. 자격요건 및 기타 계약서류를 위조 또는 변조한 자

4의2. 사기 등 부정한 행위로 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과정에서 연구원에 손해를 끼친 자

5. 하자보수기간 중 하자보수 의무를 성실히 이행치 아니한 자

6. 공사의 경우 안전대책을 소홀히 하여 공중이나 연구원에 피해를 입힌 자

7. 기타 연구원으로부터 부정당업자로 제한을 받은 자

제8조(입찰의 무효) 경쟁입찰에 참가한 자가 다음 각 호에 해당하는 경우 해당입찰은 무효로 한다.

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

2. 입찰참가신청서가 그 도착일시까지 소정의 입찰장소에 도착하지 아니한 입찰

3. 동일사항에 동일인이 2통 이상 입찰참가신청서를 제출한 입찰

4. 현장설명을 실시한 공사로서 현장설명에 참가한 자에 한하여 계약에 참여할 수 있다는 뜻을 입찰공고에 명시한 경우로서 현장설명에 참가하지 아니한 자의 입찰

5. 기타 공고 시 제시한 입찰무효사항에 해당된 입찰

제9조(입찰공고내용) 입찰공고의 내용은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 입찰에 부치는 사항

2. 입찰 또는 개찰의 장소와 일시
3. 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소·일시·참가자격 및 참가의무여부에 관한 사항
4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
4의2. 입찰참가등록 및 입찰관련서류에 관한 사항
5. 입찰보증금과 귀속에 관한 사항
6. 낙찰자결정방법
7. 계약의 착수일 및 완료일
8. 입찰참가자격제한 및입찰무효에 관한 사항
9. 기타 입찰에 필요한 사항

제10조(현장설명) ① 공사입찰에 있어서 그 공사의 성질·규모 등을 고려하여 입찰참가신청서 제출마감일의 전일부터 기산하여 다음 각 호의 기간 전에 실제 공사현장에서 입찰참가자의 적정한 시공을 위한 현장설명을 실시할 수 있다. 다만, 공사의 성질상 현장설명의 필요가 없다고 인정되는 때이나 계약상 특별히 정한 예외사유가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 추정가격이 10억원 미만인 경우 : 7일
2. 추정가격이 10억원 이상 50억원 미만일 경우 : 15일
3. 추정가격이 50억원 이상인 경우 : 40일

② 제1항의 규정에도 불구하고 긴급을 요하는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.

제11조(입찰참가서류) ① 계약담당자는 입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 다음의 서류를 제출하도록 하여야 한다. 단, 연구원 전자구매시스템을 통한 입찰 진행 시 제출서류를 간소화 할 수 있다.

1. 입찰참가신청서
2. 입찰참가자격요건 증명서류
3. 입찰보증금 (또는 면제서류)
4. 낙찰자결정 관련 심사기준(규격비교표, 제안서(제출처 양식) 등)
5. 기타 공고로 요구한 서류

② 입찰참가를 위한 서식은 별지 제1-1호, 제1-2호에 따른다.

제12조(입찰보증금) ① 입찰보증금은 입찰금액의 100분의 5이상으로 한다. 단, 연구원 전자구매시스템을 통한 입찰 진행시에는 입찰보증금은 면제 된다.

② 입찰보증금은 다음 각 호의 하나로 한다.

1. 현금 또는 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권
2. 상장유가증권
3. 법령에 의한 공제조합, 단체 및 재단 등이 발행한 지급보증증서

③ 입찰보증금의 보증 기간은 입찰참가신청서 제출마감일 이전부터 입찰참가신청서 제출마감일 30일 이후이어야 한다.

④ 입찰보증금 면제에 관한 사항은 국가계약법 및 그 시행령에 따라 적용할 수 있다.

제13조(입찰방법) ① 입찰에 참가하고자 하는 자에게는 별지 제1-1호 서식의 입찰참가신청서를 제출하게 하여야 한다.

② 입찰참가신청서는 입찰공고에 표시한 장소와 일시에 1인 1통만을 입찰자 또는 그 위임을 받은 자가 직접 제출하여야 한다. 단, 입찰공고 등에서 허용하고 있을 때에는 우편 등 기타의 방법으로도 제출할 수 있다.

③ 입찰서와 위임장에 사용되는 인감은 입찰참가신청을 한 때에 제출한 인감신고서의 인감이어야 한다.

④ 계약담당자는 입찰 시에 입찰자로 하여금 당해 물품·용역·공사 등의 품질·성능·효율·지시사항 등이 표시된 규격서 또는 제안서를 제출하게 해야 한다.

제13조의2(제한경쟁입찰) 제한경쟁입찰은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 공사실적, 시공능력(도급순위를 포함한다), 기술 보유 상황, 지역, 유자격자 명부, 재무상태 등을 기준으로 하여 입찰참가자의 자격을 제한할 수 있다.

2. 공사·제조 또는 용역 등의 경우에는 계약의 목적을 달성하기 위해 입찰참가자의 실적 및 시공능력 등을 적정한 범위에서 제한할 수 있으며 입찰참가자격도 중복하여 제한할 수 있다.

3. 「건설산업기본법」에 의한 건설공사(전문공사 또는 그 밖의 공사 관련 법령에 의한 공사는 추정가격 3억원 이상)로서 추정가격이 30억원 이상인 공사 또는 물품의 제조·구매, 용역 등 을 대상으로 실시할 수 있다.

4. 기타 법률로서 제한경쟁입찰이 가능할 경우 실시할 수 있다.

5. 입찰참가자의 자격을 제한하고자 할 때에는 입찰공고에 그 제한사항과 제한기준을 명시하여야 한다.

제13조의3(2단계 경쟁 등의 입찰) ① 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.

② 2단계 경쟁입찰을 실시하고자 할 때에는 입찰 전에 평가기준, 절차 등을 정하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③ 제1항의 규격 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여한다.

④ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 계약의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경

우에는 규격과 가격 또는 기술과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.

⑤ 제3항의 규정에 의하여 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자 또는 기술적격자가 2인 이상인 때에는 그 규격적격자 또는 기술적격자에게 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있다.

제13조의4(협상에 의한 계약) ① 물품·용역계약에 있어서 계약 이행의 전문성·기술성·긴급성 및 그 밖에 필요하다고 인정되거나 기타 법률로서 협상에 의한 계약체결방법을 우선으로 적용할 수 있는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 연구원에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.

② 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 계약을 체결하고자 하는 경우에는 입찰공고 시 협상에 의한 계약임을 명시하여야 한다.

③ 계약담당자는 협상에 의한 계약체결에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여 협상에 의한 계약에 참가하고자 하는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제14조(개찰 및 낙찰자 결정) ① 계약담당자는 입찰공고에 표시한 지정된 시간까지 입찰참가신청서를 접수한 때에는 입찰서의 접수마감을 선언하고 개찰하여야 한다.

② 계약담당자는 제안업체의 입찰참가신청서 및 제출서류를 확인하고 규격서(또는 제안서)를 수요부서에 전달하여 심사 세부기준에 따라 검토하도록 요청한다. 수요부서담당자는 제안업체별 규격서에 대하여 평가하고 규격검토서(별지 1-3호)를 작성하여 계약담당부서장에게 보고하여야 한다. 계약담당자는 규격적격자의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 낙찰자로 결정한 때에는 지체 없이 낙찰선언을 하여야 한다.

③ 입찰에 있어서는 예정가격 이하 최저금액 입찰자를 낙찰자로 한다. 단, 필요시 물품의 입찰가격 외에 품질, 성능, 효율 등(이하 “품질”이라 한다)을 종합적으로 고려하여 낙찰자를 결정할 수 있다. 이 경우에는 당해 입찰의 평가기준을 입찰 전에 미리 입찰참가자에게 공지하여야 한다.

④ 낙찰가격이 동일한 입찰자가 2인 이상일 경우에는 추첨으로 낙찰자를 결정한다.

⑤ 구매책임자는 1회의 입찰로서 낙찰자가 결정되지 아니한 경우에는 동일 입찰장소에서 횟수에 제한 없이 재입찰할 수 있다.

⑥ 연구원에 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격 이하로써 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해계약 이행능력을 심사(이하 ‘적격심사’라고 한다)하여 낙찰자를 결정한다. 단, 필요시 입찰가격 및 당해계약 이행능력 등을 종합 심사하여 합산점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정할 수 있다.

⑦ 입찰참가자격사전심사 및 적격심사 방법은 입찰시 마련한 연구원 자체기준을 적용한

다.

⑧ 입찰에 낙찰된 계약상대자가 계약포기 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 부정당업자로서 입찰참가자격 제한을 할 수 있으며, 입찰은 재공고 또는 새로운 입찰을 진행하도록 한다. 기존 입찰에 2인 이상의 입찰자가 있을 경우, 차순위자와 계약을 진행할 수 있다.

제3장 구매 세부 절차

제15조(일반 구매) ① 연구원 전자구매시스템을 통한 구매, 수의계약에 의한 구매 등을 포함한다.

② 구매요청은 각 수요부서에서 그룹웨어 내 구매관리시스템을 이용하여 진행한다.

③ 10만원 초과 5,000만원 이하의 물품 · 공사 · 용역 및 제조 등의 구매는 연구원 전자구매시스템을 활용하여 구매함을 원칙으로 한다.

④ 연구원 전자구매시스템을 활용하지 못하는 경우, 그 사유를 기재하고 경영기획본부장 및 사업지원본부장과 협의하여 구매의 공정성 등을 확보하여야 한다. (개정:2025.04.30.)

⑤ 구매업무 절차는 다음 각 호의 순서를 따른다.

1. 각 수요부서에서 수요 물품 · 공사 · 용역 및 제조 등을 조사
2. 각 수요부서에서 그룹웨어 내 구매관리시스템을 통하여 구매 건에 대한 카탈로그 · 제안요청서 · 규격서 · 설계도면 · 설명서 등을 첨부하여 구매요청 상신
3. 구매업체 선정 및 발주
4. 각 수요부서 검수 수행
5. 대금지급

⑥ 수요부서에서 주기적으로 구매하는 물품구매에 대하여 구매관리시스템에 등재하여 소모품 등록 및 관리할 수 있다. 소모품 등록신청서는 별지 제2호 서식에 따른다.

제15조의2(수의계약에 의한 구매) ① 수의계약은 다음의 경우에 실시할 수 있다.

1. 10만원 이하의 구매에 해당하는 경우
2. 국가종합전자조달시스템 또는 연구원 전자구매시스템을 1회 이상 활용하였으나 유찰된 경우
3. 품질유지기한이 짧거나 긴급하게 필요한 물품 및 공사의 구매
4. 지정된 업체에서 장비를 수리해야하는 경우
5. 계약의 성질 또는 목적에 의하여 특정인의 기술, 용역설비 또는 특정한 위치, 구조, 품질 등으로 인하여 경쟁을 불허할 경우 또는 현저하게 유리한 가격으로 계약할 수 있

을 때나 법령에 의하여 가격이 통제된 물품

6. 해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없거나 시험 데이터 관리 및 유지가 어려운 물품

7. 학술연구 등을 위한 용역 계약, 관련 법령에 따라 공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역 계약의 경우

8. 그 외 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 수의계약에 의할 수 있는 경우에 해당하는 계약

② 수의계약 시는 2인 이상의 견적서를 받아야한다. 다만, 2인 이상의 견적서를 받을 수 없을 경우 또는 계약금액이 2천만원 이하인 경우에는 단일견적에 의할 수 있다.

제16조(시험장비 구매절차) ① 사업계획심의 및 관리지침에 따라 예산 편성이 완료된 시험장비의 경우, 수요부서에서는 다음 각 호의 절차에 따라 그룹웨어 내 구매관리시스템을 통하여 구매담당팀장에게 구매를 요청한다. (개정:2025.04.30.)

1. 시험장비 구매 시 견적서, 제품사양서 및 카탈로그 등을 첨부하여 그룹웨어 내 구매관리시스템에 구매요청 품의를 상신한다.(신설:2025.04.30.)

2. 구매 예상금액이 2천만원을 넘는 경우 구매요청 품의에 다음 각 목의 서류를 첨부하여야 한다. (신설:2025.04.30.)

가. 2인 이상의 견적서

나. 제품사양서 및 카탈로그

다. 국문규격서(별지 제6호)

라. 단일 규격(견적) 사유서(별지 제7호, 견적 제출자가 1인밖에 없을 것으로 명백히 예상되는 경우나 일반경쟁에 의한 구매계약을 체결할 수 없는 경우에만 제출)

② 기기구매 요청 시 요구조건은 다음 각 호와 같다. (신설:2025.04.30.)

1. 수요부서에서는 견적 요청 시 납기는 최대한 단축하고 현장인도 조건(우리원)으로 한다.

2. 계약이행 기한에는 기기설치, 작동요령, 교육기간 등 정상적인 운영에 필요한 기간 일체를 포함한다.

3. 외자 견적인 경우 본선인도(FOB, Free On Board) 조건으로 하고 통관 제반업무는 납품업체가 담당하거나 대행업체를 통해 처리할 수 있다.

③ 예산이 편성되지 않은 시험장비의 경우, 기획홍보팀의 도입 결정 후 구매를 요청한다 (신설:2025.04.30.)

제4장 계약

제17조(계약의 원칙) 계약담당자는 다음의 각 호의 원칙을 준수하여 계약 업무를 처리하여야 한다.

1. 계약은 연구원의 이익을 최대한 고려하여 체결한다.
2. 계약은 상호 대등한 입장에서 계약당사자간의 합의에 따라 체결하고 신의와 성실의 원칙에 따라 이행한다.
3. 계약을 체결함에 있어서 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약사항 또는 조건을 규정해서는 아니 된다.

제18조(계약의 성립) ① 계약의 성립은 계약책임자 또는 계약담당자와 계약상대자가 계약서에 기명날인함으로써 확정된다.

② 제1항의 계약 체결 시 계약담당자는 계약상대자로부터 제20조 따른 '계약보증금' 또는 '지급보증각서'를 제출하게 하여야 한다.

제19조(계약서 작성) ① 계약금액이 3천만원이하인 계약을 체결하는 경우는 계약서 작성을 생략할 수 있다.

② 계약책임자는 계약상대자가 결정된 때에는 관련 서류를 첨부하여 위임전결사항에 따라 결재를 득한 후 계약을 체결하여야 한다.

③ 계약서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 계약내용(품명, 규격, 수량, 단가, 금액 등) 및 계약업체, 계약보증금, 지체상금율, 하자보증기간(필요 시), 납기 및 납품장소, 기타 계약에 필요한 사항
2. 기타 필요한 경우 계약 일반사항(조건) 및 특약 사항 등을 명시하여 체결할 수 있다.

④ 계약서는 별지 제3호 서식의 구매표준계약서를 사용하여야 한다. 다만, 계약의 성격상 구매표준계약서로 작성하기 곤란한 경우에는 이외의 서식을 사용할 수 있다.

제20조 (계약보증금) ① 계약보증금은 계약금액의 100분의 10이상의 현금 또는 지급보증서를 징구하여야 한다.

② 계약보증증권의 보증기간은 계약기간 개시일로부터 계약기간 종료일 후 60일까지로 한다.

③ 계약보증금 면제에 관한 사항은 국가계약법 및 그 시행령에 따라 적용할 수 있다.

④ 계약담당자는 제3항에 의하여 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제하는 경우에는 계약서에 그 사유 및 면제금액을 기재하고 계약보증금지급각서를 제출하게 하여 이를 첨부하여야 한다.

제21조(현금에 의한 보증금 납부) 계약담당자는 입찰참가자 또는 계약상대자가 현금으로 보증금을 납부한 경우 연구원 회계절차에 따라 처리하여야 한다.

제22조(선금, 개산금(概算金)) ① 계약책임자는 운임, 용선료, 공사 · 제조 · 용역계약의 대가 또는 노임지급 및 자재확보에 필요한 경비로서 그 성질상 미리 지급하지 아니하거나

개산하여 지급하지 아니하면 사무 또는 사업에 지장을 가져올 우려가 있는 경우에는 이를 미리 지급하거나 개산하여 지급할 수 있다.

② 다음 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다.

1. 계약금액이 3천만원 이상인 공사 또는 물품제조계약 또는 5백만원 이상의 용역계약
2. 계약의 이행기간이 60일이상인 계약
3. 부정당업자 제재기간 중에 있지 아니한 자

③ 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하며, 보증금액은 선금액에 보증기간에 해당하는 시중은행 약정이자상당액을 가산한 금액 이상으로 하여야 한다.

④ 계약책임자는 지급된 선금이 규정에 의한 적정용도로 사용되었는지 여부를 확인하기 위하여 계약상대자로 하여금 사용내역서를 제출하게 하여야 한다.

제23조(지체상금) ① 계약담당자는 정당한 이유 없이 계약의무를 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 징수하여야 한다.

② 제1항의 지체상금은 계약총액에 다음 각 호의 율과 지체일수를 곱한 금액을 현금으로 납부하도록 하거나 그에 상응하는 서비스를 제공하도록 할 수 있다. 단, 계약에 따라 상호협의 하에 지체상금율을 조율할 수 있다.

1. 공사 및 소프트웨어 사업 관련 : 1,000분의 1.0
2. 물품의 구매·제조 : 1,000분의 1.5
3. 물품의 수리 · 용역 및 기타 : 1,000분의 1.5

③ 계약담당자는 지체상금이 발생된 경우 지체상금의 입금을 확인한 후 대가를 지급하여야 한다.

제24조(하자보수보증) ① 계약담당자는 계약을 체결할 때 물품 및 용역의 특성상 하자보수보증이 필요한 경우, 계약금액의 100분의 2이상 100분의 20이하의 범위 내에서 하자보수보증금을 납부토록 하여야 한다. 하자보수보증금률은 국가계약법률 해당 공종에 따른다. (개정:2025.04.30.)

② 수개의 공종이 혼합된 복합공종공사의 경우에는 주된 공정을 기준으로 보증금율을 정하여야 한다.

③ 계약담당자는 제1항에도 불구하고 물품인수 시 성능확인이 어렵거나, 계약금액이 소액으로 제1항에 정한 보증금율로는 하자보증이 곤란하다고 판단되는 경우 하자보증대상과 보증금율을 계약금액의 20%까지 조정할 수 있다.

④ 하자보증금(또는 증서)은 대가를 지급하기 전까지 납부하게 하고, 당해계약의 하자담보 책임기간동안 이를 보관하여야 한다.

⑤ 삭제(2025.04.30.)

제25조(하자담보책임기간) ① 물품 및 용역 계약의 경우, 검수 완료한 일자를 기준으로 1년을 하자담보책임기간으로 정한다. 단, 계약의 성질상 필요한 경우 계약담당자는 계약 물품 또는 내용에 따라 계약상대자와 협의하여 이를 조정할 수 있다. (개정:2025.04.30.)

② 건설공사 계약의 경우, 계약 담당자는 목적물을 인수한 날 또는 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날을 기준으로 「건설산업기본법 시행령」에서 정한 건설공사 종류별 하자담보 책임기간을 적용한다.(신설:2025.04.30.)

③ 하자보수보증금의 유효기간은 하자담보책임기간 종료 후 60일 이상이어야 한다.(신설:2025.04.30.)

제26조(하자검사) ① 계약담당자는 하자담보책임을 가진 공사에 대해 하자담보책임기간 중 반기별 1회 이상 정기적으로 사용자 또는 관리자에게 하자를 검사하게 할 수 있다.

② 제1항의 하자를 검사하는 자는 하자검사조서(별지 제4호)를 작성하여야 한다. 단, 계약금액이 3천만원 이하의 공사인 경우와 별도로 하자검사가 필요치 않다고 판단되는 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

제5장 검수

제27조(검수) ① 납품이 완료된 구매 건에 대해서 수요부서에서 구매 대상의 손상 또는 훼손여부, 구매요청 상의 수량 및 성능 등의 확인을 마친 후 별지 제5호 서식의 검수조서를 작성하고 해당 검수대상의 사진을 첨부하여 수요부서 부서장의 결의를 득한다. 수요부서에서는 기술이나 전문적 지식을 필요로 하는 물품에 대하여 전문기관이나 전문가에 의뢰하여 검수하도록 할 수 있다.

② 검수기간은 원칙적으로 납품자의 검수요청일로부터 14일 이내에 완료하여야 한다. 단, 납품처 과실에 따른 제품의 하자 및 납품오류(구성품 누락, 품목 상이 등)의 경우 해당사항이 모두 해결된 시험을 납품완료 일자로 적용한다. 다음 각 호의 경우에는 검수조서의 작성을 생략할 수 있다.

1. 매각계약의 경우
2. 전기, 가스, 수도 공급계약 등 그 성질상 검수조서의 작성을 필요로 하지 않는 계약의 경우

③ 구매부서는 필요시 검수 수행 준수에 대한 실사를 진행할 수 있다.

제28조(검수거부) 검수 담당자는 다음 각 호에 해당할 경우 검수를 거부할 수 있으며 거부사유를 구매담당자에게 통보한다.

1. 물품구매요청서, 품의서, 계약서의 내용과 현품이 상이한 경우

2. 물품이 파손, 변질, 감손되어 있는 경우

3. 기타 현저한 이상이 있는 경우

제6장 재산의 임대차 및 매매계약

제29조(거래실례가격조사) ① 계약담당자는 예정가격 산출기초로서 임차예정건물의 반경 1킬로미터안의 2개 이상 건물의 임차거래실례가격 및 매매거래실례가격을 조사하여야 한다.

② 거래실례가격의 조사가 곤란할 때에는 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 감정평가 법인이 평가한 감정가격을 기초로 예정가격을 산출할 수 있다.

③ 이사회는 예정가격을 검토하여야 하며, 예정가격은 조사된 거래실례가격 중 최저 가격을 초과할 수 없다.

제30조(부동산의 매매 및 매각) ① 연구원의 기본재산 중 업무용 토지 및 건물을 매각 또는 매수할 때에는 이사회의 승인을 받아야 한다.

② 부동산의 권리보존을 위하여 그 자산의 관리담당은 소유권, 그 밖의 권리에 대하여 등기·인증 등 필요한 절차를 취하여야 한다.

제31조(계약 시 준수사항) ① 계약담당자는 임차 물건을 선정할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 사무용 건물은 배정된 예산의 범위에서 업무수행의 편의와 위치를 고려하여 선정한다.
2. 건물 및 대지에 대한 등기부등본, 토지대장, 건축물대장, 도시계획확인(증명)서 등을 발급받아 건물의 사용 및 보증금 또는 전세금의 환수에 지장이 없는지 다음 각 목을 사전에 확인하여야 한다.
   가. 건물 및 대지의 소유자가 동일인인지 여부
   나. 「도시계획법」의 저촉여부
   다. 그린벨트지역 등인지 여부
   라. 계약상대자가 적법한 소유자인지 여부
   마. 임차건물에 대한 전세권, 저당권 등 담보물권 설정여부
3. 건물의 정당한 소유자 확인 및 기존 전세권, 저당권 등 담보물권 설정 유무를 조사하여 보증금 또는 전세금의 환수에 문제점이 없는지 여부를 확인하여야 한다.

② 계약을 체결할 때 계약담당자는 다음 각 호를 준수하여야 한다.

가. 계약금액은 반드시 예산의 범위에서 예정가격 이하의 금액으로 한다.

나. 임차 또는 전세기간을 고려하여 건물의 안정적 확보와 원예산 부담을 줄인다.

다. 계약 시 전세권 설정등기 또는 (근)저당권 설정등기 의무화 조항을 계약조건에 명문화 한다.

라. 전세권 또는 (근)저당권 설정등기가 불가능할 때는 임대인을 이행보증보험에 가입하게 하고 그 보험증권을 받아 보관하여야 한다.

마. 갱신계약으로 전세금액과 기간이 변경된 경우에는 새로이 등기하여 계약내용과 등기내용이 일치하도록 한다.

바. 전세권 및 저당권 설정등기 시에는 가급적 그 담보물권 존속기간의 종료시기를 두지 않는다.

사. 관리비는 실비변상을 원칙으로 한다.

아. 계약기간의 연장 및 기간만료 전 해지통지 유예기간은 3개월 이상으로 한다.

자 계약내용이 전세의 경우 전세계약서, 임차의 경우 임대차계약서를 작성하고 계약내용과 용어도 실제의 계약내용과 일치되도록 한다.

제32조(계약체결 후 보고사항) 계약담당자는 계약상대자와 계약체결을 한 때에는 계약담당부서 및 회계 담당부서에 지체 없이 다음 각 호를 공유하여야 한다.

1. 계약금
2. 계약서
3. 등기부등본
4. 그 밖의 참고서류

부 칙

제1조(시행일) 이 요령은 2007년 11월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 개정 전 규정에 의하여 시행한 것은 이전 규정에 따른다.

부 칙

이 요령은 2016년 08월 31일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2018년 03월 19일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2018년 04월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2020년 03월 06일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2021년 03월 00일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2024년 08월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2025년 04월 30일부터 시행한다.

[별지 제1-1호]입찰 참가신청서

입 찰 참 가 신 청 서

처리기간
즉시

※ 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
※ 가격 투찰은 G2B 나라장터에서 기간 내 하시는 것을 유념하시기 바랍니다.

신청인	상호 또는 법인명		법인등록번호	
	주 소		전화번호	
	대 표 자		주민등록번호	
입찰개요	입찰공고(지명)번호	팀 공고 제 호	입찰일자	20 . . .
	입찰건명	**입찰명 :**		
입찰보증금	납 부	・보증금율 : (5%) ・보 증 액 : 금 ・보증금납부방법 :		
	납부면제 및 자급확약	・사유 : ・본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.		
대리인・사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 ㊞	

본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀원의 일반(제한·지명) 경쟁 입찰에 참가하고자 귀원에서 정한 공사(물품구매 기술용역) 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통
2. 인감증명서 1통
3. 기타 공고로써 정한 서류

202 . . .

신 청 인 ㊞

FITI시험연구원장 귀하

입찰담당자 : ㊞

[별지 제1-2호] 규격비교표

규격 비교표

공고번호: 팀- 호

품명 : **세트/시스템**

본 업체는 계약 후 납품 시 납품한 물품이 본 규격 비교표와 상이할 시 발생되는 모든 지체상금 및 (재)FITI시험연구원이 청구할 손해배상에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 약속합니다.

업체명 : **대표:** (인)

NO	입찰공고규격	응찰업체제시 규격	수량	비고 (적합여부표시)
1	기기 공통사항에 대한 적합 여부(비고란에 적합/부적합 반드시 표기)			

*규격 사항이 1장 이상일 경우 위 사항을 복사하여 사용

[별지 제1-3호] 규격검토서

입찰 전 규격검토 결과

업 체 명 :

장 비 명 :	**모 델 명 :**
규격검토자 소 속 : 성 명 : (인)	
규격검토자 소 속 : 성 명 : (인)	
규격검토 의견 : **(최종 종합판정 사유를 구체적으로 기술 할 것)**	예시) 공고 규격과 동등 또는 그 이상으로 규격 검토 결과 적합함.(규격 적합 시 적용 문구)
규 격 판 정 : 합 격 ( ), 불 합 격( )	

[별지 제2호] 소모품 등록신청서(개정: 2025.04.30.)

소모품 등록신청서

부 서 명		성 명	
사 번		직 위	
제 목		문서 번호	

등록 소모품명			
등 록 사 유			
품 목 코 드	B	분류	
		해당시험 명칭	
	C	분류	
		시험장비 자산코드	
일 반 현 황	제 조 사		
	카탈로그 번호 혹은 규격		
	내/외자 구분		
	구매단위		
	단위용량		
거 래 처	상 호		
	메일주소		
	전화번호		

신청일자:	. .	결재				
		합의				

[별지 제3호] 구매 표준계약서 (개정:2024.08.16.)

<table>
<tr><td colspan="3">구매(물품,공사,용역)
표준계약서</td><td colspan="4">계약번호 제20 - - - 호
공고(관련문서)번호 : 호(20 . .)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">계
약
자</td><td>발주처</td><td colspan="5">FITI 시험연구원장</td></tr>
<tr><td rowspan="4">계 약
상대자</td><td colspan="2">상호 또는 법인명칭</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">법인(사업자)등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>대 표 자</td><td></td><td>전화번호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">계약
내용</td><td colspan="2">목 적 물</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">계약 금액</td><td colspan="4">금 : 정(₩/부가세포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">계약 보증금</td><td colspan="4">계약금액의 10% (₩)</td></tr>
<tr><td colspan="4">선급금 00% (₩ /부가세포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2">지체 상금율</td><td colspan="4">지체 1일마다 계약금액의 1000분의 (물품 1.5, 공사 및 용역 1.5)</td></tr>
<tr><td colspan="2">계약 기간</td><td colspan="4">20 년 월 일 ~ 20 년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="2">납품 장소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">기타계약조건</td><td colspan="4">최종 검수 후 100% 지급</td></tr>
<tr><td colspan="7">FITI 시험연구원장과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위 기술용역에 대한 구매계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

붙임서류 1. 과업내용서 1부
2. 구매 계약 조건 1부
3. 산출내역서(견적서) 1부

20 년 월 일</td></tr>
<tr><td>발주자</td><td colspan="2">FITI 시험연구원
원 장 : ( )</td><td>계약상대자</td><td colspan="3">상 호 :
대 표 : ( )</td></tr>
</table>

(재)FITI시험연구원 구매 계약 조건

제1조(계약의 목적)

본 계약은 "갑"이 "을"로부터 제2조의 물품·공사·용역(을 제7조의 대금 조건으로 구매하기로 하여 이에 따른 쌍방의 권리와 의무를 정함에 그 목적이 있다.

제2조(계약의 목적물)

① 본 계약에 의하여 "갑"이 "을"로부터 구매하는 물품·공사·용역(이하 '본 목적물'이라 함)의 상세한 제원·사양과 구조는 '별첨 [2] 규격서·과업내용서(지시서)·제안요청서·시방서' 또는 '별첨 [3] 산출내역서·견적서'와 같다.

② 본 목적물은 "갑"이 "갑"의 업무인 시험업무를 수행하기 위하여 구매하는 것으로서 규격서·과업내용서(지시서)·제안요청서·시방서·산출내역서·견적서 범위(시정조치 확인 포함)내에서 수행하여야 한다.

③ 본 계약을 변경하고자 하는 경우에는 "갑"과 "을" 상호합의에 의하여 변경할 수 있다.

④ 계약체결 후 계약 내용 외에 "갑"의 요구 및 본 목적물의 질적 제고를 위해 발생하는 추가 비용은 "갑"과 "을"이 합의하여 부담한다.

⑤ 사양 중 일부가 취소 및 변경될 경우 집행되지 않는 부분에 대하여 "갑"과 "을"이 합의하여 일정비율로 감액할 수 있다.

제3조(납품)

① 본 품의 **납품 기한 및** 납품 장소는 **FITI시험연구원 구매 표준계약서(갑 지) 에 따르며,** 위 기한까지 "갑"에게 제2조 제1항·제2항의 요건을 구비한 상태로 본 목적물의 납품을 완료하여야 한다.

② "갑"과 "을"은 본 계약을 성공적으로 추진하기 위해 수시로 협의하며 긴밀히 협조한다. 그리고 "갑"은 필요하다고 인정할 때에는 '제조물의 제작 과정'·'용역의 수행과정'·'계약이행 상황'을 감독할 수 있다.

③ "갑"은 본 계약의 착수 이후에 "을"이 작성한 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 등의 제출을 요청할 수 있으며 "을"은 이에 전적으로 응하여야 하고, 기타 "갑"이 필요로 하여 자료 제출 요구가 있을 경우에도 또한 같다.

④ "갑"은 계약의 전부 또는 일부의 진행이 지연되어 소정의 기간 내에 수행이 불가능하다고 인정되는 경우에는 주간 공정 현황을 제출토록 하는 등 "을"에게 필요한 조치를 할 수 있다.

⑤ 제1항의 '납품 완료'란 본 목적물에 대한 검수를 완료하고 "갑"이 납품 장소에서 즉시라도 본 목적물을 정상 사용할 수 있는 상태를 갖추어 주는 것을 뜻하며, "을"이 납품하는 목적물이 검수를 거치지 아니한 것이거나 검수를 거친 것(제4조 요건을 충족한 경우)이라 하더라도 제2조 제1항·제2항의 요건을 일부라도 구비하지 못한 것으로 확인될 경우 "갑"은 본 목적물의 인수(수령)를 거절할 수 있다.

⑥ "갑"은 "을"의 납품이 완료될 경우 "을"에게 거래명세서 2부를 확인 날인하여 1부를 교부한다.

⑦ 본 목적물의 소유권은 제1항·제5항에 따른 납품이 완료되는 시점에 "갑"에게 이전되는 것으로 본다.

제4조(검수)

① "을"은 제3조 제1항에 따른 납품의 이행을 위하여"갑"에게 본 목적물의 검수를 신청하고 본 목적물의 검수 장소 설치 등 본 목적물의 검수에 필요한 모든 준비를 완료하여야 한다. "갑"은 "을"로부터 계약목적물의 납품완료를 통지받은 날로부터 14일 이내에 계약목적물에 대한 검수결과를 "을"에게 통지하여야 한다. 단, 위 검수 신청 기한은 "을"의 귀책에 따른 제품의 하자 및 납품오류(구성품 누락, 품목 상이 등)가 발생하였을 경우 해당사항이 모두 해결된 시점을 납품완료 일자로 적용한다.

② 1항에 정한 14일의 검수기간을 제외하고 검수에 불합격되어 보완을 위한 기간은 납품기간에 포함한다.

제5조(교육훈련 및 자료 제출)

① "을"은 "갑"의 요청이 있을 경우 "갑"이 요청하는 바(시간·장소·방식)에 따라 "갑"의 해당 직원을 상대로 본 목적물의 운용·사용에 필요한 교육훈련을 실시하여야 한다.

② "을"은 본 목적물의 운용·사용에 필요한 자료 및 매뉴얼 등을 "갑"의 요청에 따라 제공하여야 한다.

제6조(본 목적물의 법적 상태에 대한 보증)

① "을"은 본 계약에 의하여 "갑"에게 납품한 목적물이 다음 각 호의 사항을 갖추고 있음을 보증한다.

1. "을"은 본 목적물의 완전하고도 정당한 처분권자로서 본 계약에 따라 이를 "갑"에게 처분하는 데에 그 어떠한 법적 장애나 제한이 없다.

2. 본 목적물에 대하여는 가압류·압류·질권·양도담보·임대차·사용대차 등 그 어떠한 제한물권도 설정되어 있지 않다.

3. 본 목적물은 대한민국의 법령에 의하여 금지되는 재료·원료, 제조방법을 포함하고 있지 아니하다.

4. 본 목적물의 제조 및 사용은 제3자의 지적재산권(특허권, 공업소유권, 실용실안권, 의장권, 저작권, 저작인접권 등)을 일체 침해하지 아니한다.

5. 본 목적물에 관하여 소유권·제한물권 또는 지적재산권을 둘러싼 법적 분쟁이 일체 존재하지 아니한다.

② 제1항의 보증 사항에 하나라도 거짓이 있는 경우 거짓이 확인되는 즉시 "을"은 본 계약을 위반한 것으로 본다.

③ 제1항의 보증 사항과 관련하여 제3자가 본 목적물의 소유권 등 법적 권리를 주장하거나 지적재산권 등 침해를 이유로 "갑" 또는 "을"을 상대로 청구를 하거나 소송을 제기할 경우 "을"은 그 청구 및 소송을 방어해야 하며 이로 인한 모든 비용(변호사보수 포함)과 배상액을 부담하여야 한다. "갑"이 그 청구 또는 소송을 제기당하여 그 비용(변호사보수 포함)과 배상액을 부담한 경우에는 "을"에게 구상할 수 있다.

제7조(대금의 지급)

① "갑"이 "을"에게 본 목적물의 납품 대가로 지급하여야 할 대금(계약금액)은 **FITI시험연구원 통합구매 표준계약서(갑 지) 계약내용**에 따라 진행 한다.

② "갑"은 제3조 제5항에 따른 납품확인서를 교부한 날로부터 30일 이내에"을"에게 제1항의 대금(부가가치세 포함)을 지급한다.

제8조(계약이행보증금)

① "을"은 본 계약에 따른 "을"의 의무 이행을 보증하기 위하여 "갑"에게 제7조에서 정한 대금(부가가치세 포함)의 10%에 상당하는 금액의 계약이행보증금을 본 계약의 체결과 동시에 납부하여야 한다.

② 제1항의 계약이행보증금 납부는 "갑"에게 현금으로 납부·보관하도록 하는 방식으로 하되 "갑"의 사전 승낙이 있을 경우 이행보증보험증권의 제공으로 갈음할 수 있다.

③ 제2항의 이행보증보험증권의 보증기간은 발급일로부터 제3조 제1항의 납품 기한까지의 기간에 60일을 가산한 기간으로 한다.

④ "을"이 본 계약에서 정한 사항을 위반하거나 본 계약에 따른 의무를 이행하지 아니할 경우 계약이행보증금 전액은 "갑"의 계약 해제·해지 여하에 관계없이 "갑"에게 귀속된다.

⑤ 계약이행보증금은 "을"의 계약 위반에 대한 위약벌(제재금)로서 "을"은 그 감액을 주장할 수 없으며 "을"의 계약 위반으로 "갑"이 계약이행보증금을 초과하는 손해를 입었거나 지체상금청구권을 취득하였을 경우 그 초과한 손해 또는 지체상금의 배상을 면할 수 없다.

제9조(지체상금)

① "을"이 제4조에서 정한 납품 의무를 지체할 경우 그 지체가 "갑"의 귀책사유에 의한 경우가 아닌 한 "을"은 "갑"에게 제3항에 따라 계산한 지체상금을 지급하여야 한다.

② "을"이 납품 의무를 지체한 기간 중 "갑"의 귀책사유에 의한 지체 기간이 일부 포함되어 있는 경우에는 그 기간만큼을 제외한 기간을 지체 기간으로 본다.

③ 지체상금의 금액은 **FITI시험연구원 목적물구매 표준계약서(갑 지) 계약내용에 따른다.**

④ "갑"은 본 조에 따른 지체상금을 제7조에 따라 "을"에게 지급할 대금에서 상계·공제할 수 있다.

⑤ 지체상금의 최대 금액은 계약금액의100분의20을 넘지 않는 것으로 한다.

제10조(하자 고장의 보수)

① 본 목적물에 대한 품질보증기간(무상보수기간)은 제3조에 따른 본 목적물의 납품 완료일로부터 계약조건에 따라 1년으로 한다.

② 제1항의 품질보증기간 내에 본 목적물이 제2조 제1항·제2항의 요건을 구비하지 못하거나 제2조 제2항의 기능·성능을 발휘하지 못하는 상태(이하 '하자·고장'이라 함)가 발견·발생할 경우, "을"은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 처리하여야 한다.

1. "갑"의 영업에 특별히 장애가 되지 않는 기간 내에 보수가 가능한 통상적인 하자·고장에 대하여는 "을"의 비용과 책임으로 즉시 보수·수리한다.

2. 통상적인 하자·고장이 아닌 목적물 자체의 중대한 결함이나 원인을 쉽게 알 수 없는 하자·고장일 경우 30일 이내에 "을"의 비용과 책임으로 보수·수리하되, 최종 30일 이내에 보수·수리하지 못하였거나 보수·수리하였더라도 다시 같은 종류의 하자·고장이 재발생할 경우 위 보수·수리 기한 최종일 또는 재발생일로부터 30일 이내에 "갑"의 선택에 따라 제2조의 요건을 갖춘 동일한 목적물으로 교환해 주거나 다른 보상방법에 대해 상호 협의하도록 한다.

③ 제2항의 하자·고장이 "갑"의 고의나 과실에 의한 파손·훼손 및 이에 준하는 사유에 기인한 것이 아닌 한 "을"은 제2항의 책임을 면하거나 처리를 거절할 수 없다.

④ "을"은 "을"이 제2항의 의무를 이행하지 아니하여 "갑"이 스스로 보수·수리하는데 소요된 비용 및 "갑"이 본 목적물을 정상적으로 사용하지 못함에 따라 입은 손해를 지급·배상하여야 한다.

⑤ "을"은 제4항의 비용·손해의 지급·배상을 담보하기 위하여 제7조 제3항의 기한 내에 "갑"에게 보증금액을 제7조 제1항의 대금의 10% 상당액, 보증기간을 납품 완료일로부터 제1항의 기간으로 하는 하자보수보증보험증권을 제공하여야 한다.

제11조(제조물 책임)

① "을"은 본 목적물의 자체적인 결함으로 인하여 본 목적물을 사용하는 "갑"의 직원을 비롯한 제3자의 생명·신체 또는 "갑"의 재산에 손상·위험을 초래하는 사고가 발생하지 않도록 모든 주의와 의무를 다하여야 한다.

② "을"은 본 목적물의 설계 또는 규격·사양이 "갑"에 의하여 제공되었을지라도 본 목적물의 결함에 의해 발생한 것이라고 주장하는 사고로 인한 피해를 근거로 제기된 청구 및 소송을 방어해야 하며 이로 인한 모든 비용(변호사보수 포함)과 배상액을 부담하여야 한다. 다만, "갑"이 "을"에게 제공한 설계 및 사양자체의 하자에 기인하는 사고임이 입증된 경우에는 "갑"은 그 범위 내에서 책임을 진다.

③ "갑"은 자신의 귀책사유가 없음에도 불구하고 제2항의 청구 또는 소송에 따른 관련비용(변호사보수 포함)을 부담하게 된 경우에는 "을"에게 구상할 수 있다. "을"은 본 목적물의 제조자·시행사가 아니라는 이유로 위 구상채무를 면할 수 없다.

④ "갑"과 "을"은 제2항·제3항의 청구 및 소송의 발생 방지·방어 및 대책수립에 상호 최대한 협조한다.

⑤ 그밖에 제조물 책임에 관한 사항은 본 조에 반하지 아니하는 범위 내에서 제조물책임법을 준용한다.

제12조(위탁의 제한)

① "을"은 본 목적물을 제조·납품함에 있어 문서에 의한 "갑"의 사전 승낙 없이 제조·납품 이행의 일부 또는 전부를 제3자에게 위탁·하도급할 수 없다.

② "을"이 "갑"의 사전 승낙을 얻어 본 계약의 일부 또는 전부를 제3자에게 위탁·하도급하는 경우에도 "을"은 본 계약에 따른 의무를 면할 수 없다.

제13조(권리·의무의 양도 제한)

"갑"과 "을"은 문서에 의한 상대방의 사전 승낙을 받지 않는 한 본 계약에 따른 권리·의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

제14조(비밀의 유지)

① "갑"과 "을"은 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 알게 된 상대방의 업무상 및 기술상 비밀을 상대방의 문서에 의한 사전 승낙 또는 법령·법원·행정당국의 결정이나 명령에 의한 제출 등 정당한 사유가 없는 한 본 계약이 정한 목적과 달리 사용하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

② "갑"과 "을"은 본 계약의 이행기간 중은 물론 계약 이행의 완료 또는 해제·해지 후에도 제1항의 의무를 부담한다.

③ "갑" 또는 "을"이 제1항·제2항의 의무를 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 이를 배상하여야 한다.

제15조(계약의 해제·해지 및 손해배상)

① "갑" 또는 "을"은 상대방에게 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 즉시 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

1. 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받았을 때

2. 감독관청으로부터 영업취소, 정지 등의 처분을 받았을 때

3. 어음 및 수표의 부도, 파산선고의 신청, 회사정리의 신청 등 경영상의 중대한 사유가 발생하여 본 계약을 이행할 없다고 인정될 경우

4. 해산, 영업의 양도를 결의하거나 또는 타법인으로 흡수합병되어 합병법인이 본 계약의 인수를 거절할 경우

② "갑" 또는 "을"은 상대방에게 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 상당한 기간을 정하여 그 시정을 최고하고 상대방이 이를 시정하지 아니하는 때에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 본 계약에서 정한 의무를 이행하지 아니하거나 이행을 지체할 경우

2. 본 계약의 중요한 내용을 위반하여 본 계약의 목적을 달성할 수 없거나 달성하기 어려울 경우

③ "갑"은 "을"이 다음 각 호의 사유에 해당할 경우 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다. 다만, 제5호 내지 제6호의 사유에 대하여는 상당한 기간을 정하여 그 시정을 최고하고 상대방이 이를 시정하지 아니하는 때에 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

1. "갑"이 본 계약의 이행 정도를 중간 점검한 결과 "을"이 정당한 사유 없이 본 계약의 이행을 게을리 하여 제3조 제1항에서 정한 납품 기한 내에 납품을 완료하는 것이 불가능하다고 인정될 경우

2. "갑"이 본 계약의 이행 상태를 중간 점검한 결과 "을"이 제조·납품할 목적물이 제2조의 요건을 구비하는 것이 불가능하거나 어렵다고 인정될 경우

3. 제11조 제1항의 사고가 발생하거나 제2항·제3항의 청구·소송이 제기된 경우

4. "을"이 제6조 제1항에 의하여 보증한 사항에 시정 불가능한 허위가 있음이 발견된 경우

5. "을"이 제6조 제1항에 의하여 보증한 사항에 시정 가능한 허위가 있음이 발견된 경우

6. "을"이 제8조 제1항의 계약이행보증금 납부 의무, 제10조 제5항의 하자보수보증보험증권 제공 의무를 이행하지 아니할 경우

7. "을"이 제10조 제2항 제2호의 품질보증(무상 하자보수) 의무를 이행하지 아니할 경우

④ 제1항 내지 제3항의 해제·해지에 따른 대금의 중간 정산 및 대금의 반환은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 처리한다.

1. 제1항·제2항의 해제·해지가 "갑"의 귀책사유에 의한 경우

(1) 제7조 제1항의 대금이 수수되지 아니하였을 경우 "갑"은 "을"로부터 해제·해지 당시까지 제조된 목적물을 그 상태로 수령함과 동시에 "을"에게 제7조 제1항의 대금에 해제·해지 당시까지 진행된 제조 공정율(객관적·합리적인 방식에 의하여 산정한다)을 곱한 금액을 정산하여 지급한다.

(2) "을"은 "갑"에게 위 (1)의 정산 외에 별도의 손해배상을 청구할 수 없다.

2. 제1항·제2항의 해제·해지가 "을"의 귀책사유에 의한 경우 및 제3항의 해제·해지의 경우

(1) "을"은 해제·해지 당시 제조되어 있는 목적물의 인수(수령)를 요구하거나 그 대금의 지급 또는 중간정산을 요구할 수 없다.

(2) "을"은 "갑"으로부터 제7조 제1항의 대금을 지급받았을 경우 "갑"에게 그 대금 및 이에 대하여 연 6%의 상사이율에 의한 금원을 반환한다.

(3) "갑"은 위 (2)의 대금 반환 외에 제6조 제3항, 제9조 제1항, 제10조 제4항, 제11조 제3항의 비용·손해배상 청구를 비롯하여 별도의 손해가 있을 경우 "을"에게 그 배상을 청구할 수 있다.

⑤ 본 계약과 관련하여 법이 허용하는 한, 각 당사자는 특별손해 및 간접손해에 대해서는 상호 적용하지 않음을 확인한다.

제16조(계약의 보충)

본 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 관련법령에 따른다.

제17조(분쟁 관할)

본 계약에 관한 분쟁은 서울중앙지방법원에서 관할한다.

위와 같이 본 계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고 기명·날인하여 각 1부씩 보관한다.

[별지 제4호] 하자검사조서(신설:2024.08.16.)

하자검사조서

공 사 명	
공사금액	
공사일자	
준공일자	
하자담보책임기간	
하자검사일	
검사결과	

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 위와 같이 정기 하자검사를 필하였음.

붙임. 하자 발생내용 1부.

20 년 월 일

입회자 소속 :	직급 :	성명 : (인)
검사자 소속 :	직급 :	성명 : (인)
검사자 소속 :	직급 :	성명 : (인)

신청일자: 20 . . .

[별지 제5호] 검수조서(개정: 2025.04.30.)

검 수 조 서

부 서 명		성 명	
사 번		직 위	

검수대상 구 분	☐ 시험기기도입 · 설치 및 가동에 관한 건 ☐ 시험기기수리에 관한 건 ☐ 물품구매에 관한 건 ☐ 시설공사, 용역, 교정, 유지보수에 관한 건			
검수대상 품 명		납품처		
검수내용	검수결과	☐ 위와 같이 검수한 결과 이상 없이 인수 완료하였음을 증명합니다.		
	수량 일치 여부	☐ 일치	☐ 불일치(변경수량:)	
	계약규격 및 외형 일치 여부	☐ 일치 (또는 해당사항없음)	☐ 불일치(사유 :)	
	구성품 사항 일치 여부	☐ 일치 (또는 해당사항없음)	☐ 불일치(사유 :)	
자산코드 신청 (교정 등의 사유로 필요한 경우 작성)	관리부서		관리사원	
	설치장소		제조사	
	Model No.		Serial No.	
비고				

작성방법 및 유의사항

1. 검수 시 사진 첨부 필수
2. 검수내용 항목 체크 필수
3. 구매요청 내용과 검수내용 상이 시 상세 사유 기입

신청일자 : 20 . . .

[별지 제6호] 국문규격서(신설: 2025.04.30.)

국 문 규 격 서

물품분류번호	품명 및 규격	단 위	수 량

□ 세부규격

[별지 제7호] 단일 규격(견적) 사유서(신설: 2025.4.30.)

단일 규격(견적) 사유서

요청 부서명			
도입장비명		**(국문)**	
		(영문)	
검토장비	**업체명**		
	제조사		
	모 델		
단일 규격(견적) 사 유		○ **용도** ○ **세부기능** ○ **사유**	
첨부서류		Ex) 독점공급계약서, 특허서류, 납품 증명서 등	

위와 같이 단일 규격(견적) 사유서를 제출합니다.

20 년 월 일